AVIS JURIDIQUE

sur la violation des règles de compétence matérielle et de contrôle juridictionnel dans le cadre de la procédure pénale n° 22017000000000272

1. Circonstances déterminant la compétence matérielle d'enquête du Bureau national anticorruption d'Ukraine

Dans le cadre de la procédure pénale n° 22017000000000272, les organes d'enquête vérifient la thèse selon laquelle :

- (1) Vyacheslav Boguslayev aurait, au cours des années 1994–2015, par abus de sa position professionnelle, illégalement acquis des actions de la société par actions JSC « Motor Sich » à un prix prétendument sous-évalué consécutivement à la privatisation de l'entreprise d'État « Motor Sich ». Les enquêteurs qualifient ces actes sous le visa de l'article 191 du Code pénal d'Ukraine (détournement de biens par abus de fonctions).
- (2) Ultérieurement, au cours de la période 2015–2018, Vyacheslav Boguslayev et Oleksandr Boguslayev auraient cédé ces mêmes actions de la société par actions JSC « Motor Sich » (prétendument acquises par voie criminelle) à des investisseurs de la République populaire de Chine. Les enquêteurs qualifient ces actes sous le visa de l'article 209 du Code pénal d'Ukraine (blanchiment de revenus criminels).

Ces infractions auraient été commises, selon la thèse des enquêteurs, par Vyacheslav Boguslayev durant l'exercice de son mandat de Député du peuple d'Ukraine (parlementaire), exercé du 25 mai 2006 au 29 août 2019.

2. Méconnaissance de la compétence matérielle exclusive du Bureau national anticorruption d'Ukraine

Le Code de procédure pénale d'Ukraine en vigueur établit des règles d'attribution de compétence matérielle impératives et strictes. La loi réglemente avec précision quelles infractions relèvent de la compétence de chaque organe d'enquête et sous quelles conditions.

Ainsi, aux termes de la loi (article 36, alinéa 5, et article 216, alinéa 5, du Code de procédure pénale d'Ukraine), les infractions prévues par les articles 191 et 209 du Code pénal d'Ukraine, dès lors qu'elles sont commises par un Député du peuple d'Ukraine, doivent être instruites exclusivement par le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU).

Le présent dossier satisfait à l'ensemble des critères légaux d'attribution de compétence au NABU :

- (1) Les infractions incriminées, prévues par les articles 191 et 209 du Code pénal d'Ukraine, relèvent légalement de la catégorie des infractions de corruption ;
- (2) Les infractions incriminées auraient été commises par un haut fonctionnaire de l'État (top-fonctionnaire) — en l'espèce un Député du peuple d'Ukraine (pendant la durée de son mandat parlementaire) ;
- (3) Le montant du préjudice allégué par les enquêteurs excède de manière substantielle le seuil minimal de compétence légale du NABU (fixé à 16,6 millions de hryvnias) — le préjudice allégué étant supérieur à 18 milliards de hryvnias.

Par conséquent, cette affaire relève de la compétence matérielle exclusive du Bureau national anticorruption d'Ukraine. Toutefois, ces dispositions impératives du Code de procédure pénale d'Ukraine sont totalement ignorées, l'enquête continuant d'être menée illégalement par le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU).

Le Code de procédure pénale d'Ukraine interdit expressément de confier l'instruction d'une infraction pénale relevant d'un organe d'enquête à un autre organe, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par la loi (article 36, alinéa 5, du Code de procédure pénale d'Ukraine).

Afin de remédier à ces violations graves et d'obtenir le dessaisissement du SBU au profit de l'organe légalement compétent (le NABU), la défense d'Oleksandr Boguslayev a saisi de manière réitérée, par voie de requêtes et de plaintes hiérarchiques et judiciaires :

- Le procureur en charge du dossier ;
- La hiérarchie du Bureau du Procureur général d'Ukraine (OGP) ;
- Le tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv.

En dépit de ces démarches, la compétence d'enquête n'a pas été rectifiée et le Service de sécurité de l'Ukraine poursuit illégalement l'instruction préparatoire.

Ainsi, les autorités de poursuite maintiennent le dossier au sein d'un organe qui ne répond pas aux critères légaux de compétence matérielle.

3. Modalités d'exercice du contrôle juridictionnel dans la procédure pénale

La procédure pénale n° 22017000000000272 répond, par l'ensemble de ses caractéristiques, aux critères de compétence matérielle d'enquête du NABU et à la compétence juridictionnelle exclusive de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine (HACC / VAKS).

Cependant, l'enquête préliminaire a été instruite pendant de longues années par le Service de sécurité de l'Ukraine. Corrélativement, le contrôle juridictionnel sur cette instruction a été exercé pendant une durée prolongée par le tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv.

C'est précisément ce tribunal de district Chevtchenkivsky qui a prononcé les ordonnances clés attentatoires aux droits d'Oleksandr Boguslayev, notamment son arrestation par défaut (in absentia) et la saisie conservatoire de ses biens tant en Ukraine qu'à l'étranger.

En 2026, la réunion des critères de compétence du Bureau national anticorruption d'Ukraine a été expressément constatée par un juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption.

En effet, dans son ordonnance du 8 mai 2026 rendue dans l'affaire n° 991/4579/26, le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption a formellement acté que la procédure répondait aux critères légaux de compétence du Bureau national anticorruption d'Ukraine.

En dépit de cette décision juridictionnelle, le dossier n'a pas été transféré au NABU. L'enquête continue d'être conduite par le Service de sécurité de l'Ukraine.

Bien plus, la Haute Cour anticorruption a ensuite commencé à exercer elle-même le contrôle juridictionnel au sein de cette même procédure et à examiner au fond les recours et requêtes procédurales de la défense :

- Le 10 juillet 2026, dans l'affaire n° 991/8361/26, le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption a examiné la requête tendant à la levée de saisie des biens d'Oleksandr Boguslayev et l'a rejetée (Annexe 1) ;
- Le 12 août 2026, dans l'affaire n° 991/10106/26, le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption a examiné la plainte contestant l'inaction du procureur et des enquêteurs quant au défaut de reprise de l'instruction préparatoire et l'a rejetée (Annexe 2) ;
- Le 3 septembre 2026, dans l'affaire n° 991/10509/26, le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption a fait droit partiellement à la requête de la défense aux fins d'accès temporaire à des pièces et documents détenus par la société « First Ukrainian International Bank » (AT « PUMB ») (Annexe 3).

La question de la compétence juridictionnelle matérielle n'a fait l'objet d'aucune analyse autonome dans ces ordonnances. Pour autant, la Haute Cour anticorruption a déclaré recevables ces recours et y a statué au fond.

Ainsi, au sein d'une seule et même procédure pénale, deux modèles fondamentalement distincts de contrôle juridictionnel ont été appliqués successivement. Dans un premier temps, l'enquête était diligentée par le SBU sous le contrôle du tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv.

Par la suite, sans aucun changement d'organe d'enquête, les questions de procédure dans cette même affaire ont été soumises à la Haute Cour anticorruption.

Le modèle procédural effectif a donc basculé d'une configuration « SBU + tribunal Chevtchenkivsky » vers une configuration « SBU + Haute Cour anticorruption », alors même que le seul modèle impérativement prescrit par la loi pour ces faits est la configuration « NABU + Haute Cour anticorruption ».

Cette distorsion prouve que le maintien illégal de la procédure entre les mains du SBU a faussé non seulement l'instruction préparatoire, mais également l'exercice régulier du contrôle juridictionnel.

L'organisation matérielle des poursuites contrevient frontalement à la répartition des compétences établie par le Code de procédure pénale d'Ukraine entre le NABU et la Haute Cour anticorruption.

4. Conséquences de la violation des règles de compétence et atteinte à la légalité procédurale (Due Process)

La violation des règles de compétence matérielle d'enquête dans la procédure pénale n° 22017000000000272 ne présente aucun caractère purement formel. Elle touche directement à la compétence légale de l'autorité d'enquête, à la régularité des actes d'instruction accomplis et à la recevabilité des preuves recueillies.

La Chambre conjointe de la Cour de cassation criminelle au sein de la Cour suprême, dans son arrêt du 24 mai 2021 dans l'affaire n° 640/5023/19, est partie du principe que la conduite d'une instruction préparatoire par un organe inapproprié en violation de la procédure établie par la loi peut révéler un non-respect de la procédure régulière (due process) et avoir pour conséquence l'inadmissibilité des preuves obtenues.

Dans cette affaire, la violation présente un caractère prolongé et systémique.

Le Service de sécurité de l'Ukraine continue depuis des années d'instruire des épisodes qui répondent aux critères de compétence d'enquête du Bureau national anticorruption d'Ukraine, malgré les saisines répétées de la défense concernant la transmission de la procédure à l'organe compétent.

Par conséquent, la violation des règles de compétence d'enquête dans cette affaire soulève la question non seulement de l'organe approprié d'instruction préparatoire, mais aussi de la légalité des actes procéduraux accomplis et de la recevabilité des preuves obtenues dans le cadre d'une telle enquête.

5. La rétention politique du dossier et le refus de transmission au NABU eu égard à l'emprise politique sur le SBU et l'OGP

Aux termes de la législation ukrainienne, le Bureau national anticorruption d'Ukraine est l'unique autorité spécialisée chargée de réprimer la grande corruption (top-corruption).

La direction et les enquêteurs (détectives) du NABU ont été sélectionnés sur le fondement de concours transparents et compétitifs associant des experts internationaux indépendants. Le niveau de confiance accordé au NABU par la population, la communauté juridique et les partenaires internationaux est le plus élevé parmi l'ensemble des institutions répressives d'Ukraine.

Le NABU instruit de multiples procédures visant de hauts responsables de l'actuel exécutif politique ukrainien, des membres de l'entourage du Président de l'Ukraine et d'anciens dirigeants de l'Office du Président de l'Ukraine.

C'est précisément le renforcement du rôle du NABU en qualité de principal rempart contre la corruption qui est exigé avec insistance par les partenaires internationaux de l'Ukraine, au premier rang desquels figure la Commission européenne.

À l'inverse, le Service de sécurité de l'Ukraine et le Bureau du Procureur général demeurent soumis à une influence politique déterminante exercée par le Président de l'Ukraine et son entourage immédiat, notamment au sein de l'Office du Président de l'Ukraine.

En avril 2024, le journal de référence *The Economist* a publié une enquête documentée soulignant la monopolisation de fait de l'appareil d'État par l'Office du Président de l'Ukraine. L'article relève notamment que :

- (1) La réalité du pouvoir en Ukraine est concentrée entre les mains de trois personnalités de l'Office du Président : Andriy Yermak, Dmytro Lytvyn et Oleh Tatarov — ce dernier contrôlant l'ensemble du système répressif et judiciaire ;
- (2) Les opposants au Président (y compris les médias indépendants, les figures de la société civile et les personnalités disposant d'un ancrage populaire ou international) subissent des pressions et des mesures d'éviction ;
- (3) Le Président acquiert un pouvoir jugé « excessif », source d'errements institutionnels majeurs.

Ces constats correspondent fidèlement à la nature de la tutelle exercée par l'Office du Président sur le Service de sécurité de l'Ukraine et le Bureau du Procureur général — institutions répressives directement inféodées à la Présidence.

6. Le Service de sécurité de l'Ukraine : une institution militarisée et politisée

Le Service de sécurité de l'Ukraine est le successeur direct du KGB de l'époque soviétique et n'a pratiquement pas été réformé depuis l'indépendance de l'Ukraine. Il s'agit d'une structure importante, comptant plus de 30 000 collaborateurs et dotée de larges pouvoirs.

Outre le renseignement et le contre-espionnage propres aux services de sécurité intérieure, les agents du SBU exercent des compétences répressives qui, dans la quasi-totalité des démocraties occidentales, relèvent exclusivement d'organes judiciaires ordinaires — notamment la criminalité économique et la corruption financière.

Un ancien dirigeant du SBU a expressément qualifié l'étendue tentaculaire de ses attributions comme faisant du SBU « l'institution la plus influente du pays ».

Le SBU demeure hautement politisé et conserve des attaches organiques étroites avec l'Office du Président.

Dès son élection, le Président Volodymyr Zelensky a nommé à la tête du SBU Ivan Bakanov, son ami d'enfance et ancien associé commercial. Cette nomination avait suscité de vives réprobations : Bakanov ne possédait aucune compétence en matière de sécurité ni d'expérience administrative et avait refusé de publier sa déclaration patrimoniale, soulevant l'indignation des ONG anticorruption.

En juillet 2022, Ivan Bakanov a été limogé à la suite d'accusations portant sur son incapacité à purger l'infiltration russe endémique au sein de ses services. Il a été remplacé par Vasyl Malyuk, réputé être un ami personnel intime d'Oleh Tatarov (chef adjoint de l'Office du Président).

Selon l'enquête d'« Ukrayinska Pravda » : « après le début de l'invasion à grande échelle [de la Fédération de Russie en Ukraine]... et après les démissions de Bakanov et de Venediktova ainsi que le décès de Monastyrsky, Tatarov est devenu presque tout-puissant. Jamais dans l'histoire de l'Ukraine il n'y a eu une personne aussi influente. Auparavant, les différents services des forces de l'ordre s'orientaient toujours vers différents groupes d'influence. Mais aujourd'hui, tous sont inscrits dans une seule verticale du pouvoir sous Tatarov : l'enquête, la surveillance du parquet et, en partie, les tribunaux – tout ce qui existe. On dit souvent à tort que Malyuk (le chef du Service de sécurité de l'Ukraine) relève de Tatarov. Ce n'est pas tout à fait exact. Vasya est redevable à Oleh selon leurs codes, car Tatarov a contribué à ce qu'il devienne le chef du Service de sécurité de l'Ukraine. Mais c'est le président qui a choisi Vasya, après l'avoir longuement observé ».

C'est précisément le Service de sécurité de l'Ukraine qui a procédé à l'interpellation spectaculaire de détectives en exercice du NABU en juillet 2025, dans un contexte de tentatives manifestes de restreindre l'indépendance institutionnelle du NABU et de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'OGP sur ses activités.

Le SBU constitue ainsi une institution profondément politisée, placée sous l'emprise hiérarchique directe de l'Office du Président.

7. Le Bureau du Procureur général : assujettissement et allégeance politique

L'administration du Président Volodymyr Zelensky a perpétué les pratiques de ses prédécesseurs en désignant aux fonctions de Procureur général des personnalités choisies pour leur loyauté politique.

En 2019–2020, la charge de Procureur général était occupée par Ruslan Ryaboshapka. C'est à son propos que le Président Zelensky avait affirmé lors d'un entretien téléphonique avec le Président des États-Unis Donald Trump qu'il était « son homme à 100 % ».

Dès 2020, le Président Zelensky a révoqué Ryaboshapka. Sa succession a été confiée à Iryna Venediktova, proche alliée politique du Président et ancienne parlementaire issue de sa majorité (« Serviteur du peuple »). Un expert du centre d'analyse américain *Wilson Center* a relevé à cette occasion que « l'exigence primordiale pour la désignation au poste de Procureur général était l'allégeance au Chef de l'État, et non le professionnalisme au service de l'intérêt général ».

En juillet 2022, Venediktova a été révoquée à son tour et remplacée par Andriy Kostin, lui aussi député en exercice du parti présidentiel au moment de sa nomination.

En octobre 2024, Andriy Kostin a été démis de ses fonctions. Après une vacance de 9 mois, le Président a institué Ruslan Kravchenko, réputé « particulièrement dévoué au Président et singulièrement au chef de son administration ».

En septembre 2026, au milieu du scandale de corruption éclaboussant l'OGP et consécutivement aux perquisitions menées par le NABU dans ses propres locaux professionnels, Kravchenko a démissionné.

Après sa démission, Kravchenko a publiquement déclaré avoir subi des pressions de la part du Président de l'Ukraine pour l'adoption d'une décision procédurale concrète : « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir signé la notification de soupçons bien plus tôt sous la pression du Président ». Peu après, Kravchenko a quitté le pays en se faisant établir un ordre de mission officiel.

Par conséquent, le maintien prolongé de l'enquête au sein du Service de sécurité de l'Ukraine en violation des règles spéciales de compétence d'enquête du Bureau national anticorruption d'Ukraine, le refus répété de remédier à cette violation et l'exercice effectif simultané du contrôle juridictionnel par la Haute Cour anticorruption doivent être appréciés conjointement avec les circonstances exposées quant à la dépendance politique des organes d'application de la loi.

Un tel modèle crée des motifs objectifs de mettre en doute l'impartialité de l'organisation procédurale de la procédure ainsi que le respect, à l'égard d'Oleksandr Boguslayev, des garanties d'une procédure régulière (due process) et d'un procès équitable.

Pièces jointes au présent avis :

- 1. Ordonnance du juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine du 10 juillet 2026 dans l'affaire n° 991/8361/26 (Annexe 1) ;
- 2. Ordonnance du juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine du 12 août 2026 dans l'affaire n° 991/10106/26 (Annexe 2) ;
- 3. Ordonnance du juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine du 3 septembre 2026 dans l'affaire n° 991/10509/26 (Annexe 3).

Le 21 septembre 2026

Associé de l'Association d'avocats « VB Partners »,
Avocat

Serhiy BOYKO
[Empreinte du sceau professionnel d'avocat :
*« Ukraine * Barreau de l'oblast de Tchernihiv *
Avocat Boyko Serhiy Hryhorovytch *
Numéro d'identification 3311112219 »]*
/Signature/

TRADUCTION INTÉGRALE ET CONFORME DES DOCUMENTS JUDICIAIRES JOINTS EN ANNEXES (ANNEXES 1 À 3)

ANNEXE 1 : ORDONNANCE DE LA HAUTE COUR ANTICORRUPTION D'UKRAINE DU 10 JUILLET 2026

Annexe 1
COPIE
Affaire n° 991/8361/26
Procédure n° 1-ks/991/8378/26
[Armoiries de l'Ukraine — Trident]

ORDONNANCE
portant rejet de la demande de mainlevée de saisie

10 juillet 2026 **ville de Kyiv**

Le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption Viktor Nohachevskyi,

avec la participation :

- des greffières d'audience Anastasiya Yakovenko, Iryna Kocherha,
- des avocats Vladyslav Miftakhutdinov, Ivanna Opanasenko,
- des enquêteurs Denys Romashkin, Anastasiya Hryhoryeva,

a examiné en audience publique la requête de l'avocat Vladyslav Miftakhutdinov, déposée dans l'intérêt d'Oleksandr Boguslayev, tendant à la mainlevée de la saisie de biens dans le cadre de la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

(1) Exposé sommaire du contenu de la requête déposée

Le 22 juin 2026, ladite requête est parvenue au tribunal. De son contenu, il ressort que les enquêteurs de la Direction générale des enquêtes du Service de sécurité de l'Ukraine (ci-après – le SBU) diligentent l'instruction préparatoire dans cette procédure.

Dans le cadre de cette procédure, Boguslayev O.V. a fait l'objet d'une notification des soupçons de commission de l'infraction prévue par l'article 209, alinéa 3, du Code pénal d'Ukraine (ci-après – le CP). La sanction de cet article prévoit la confiscation des biens.

Le 13 mai 2025, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv dans l'affaire n° 761/19003/25, une saisie a été ordonnée sur les biens appartenant notamment à Boguslayev O.V., à savoir :

- une participation dans le capital social de la SARL « Firme Jekon » à hauteur de 51 % ;
- trois biens immobiliers : un appartement d'une superficie de 42,24 m^2 situé à l'adresse : ville de Zaporijjia, prospect Lenina, bât. 129, appt 37 (n° d'enregistrement du bien : 18402097) ; un garage d'une superficie de 38,2 m^2 situé à l'adresse : ville de Zaporijjia, coopérative de services « Dniprohes », garage 49 (n° d'enregistrement du bien : 27062653) ; un appartement d'une superficie de 88,9 m^2 situé à l'adresse : République autonome de Crimée, ville de Yalta, rue Karla Marksa, bât. 18a, appt 29 (n° d'enregistrement du bien : 200428101119).

En outre, par cette même ordonnance, les biens susmentionnés ont été transférés sous la gestion de l'Agence nationale d'Ukraine pour l'identification, la recherche et la gestion des actifs issus de la corruption et d'autres infractions (ci-après – l'ARMA).

La saisie a été ordonnée aux fins de garantir la conservation des pièces à conviction ainsi que la confiscation des biens en tant que peine pénale.

Selon l'intime conviction de la défense, la saisie a été ordonnée de façon injustifiée, de sorte qu'il existe des motifs légaux pour sa mainlevée.

Les biens en cause ne constituent pas et ne sauraient constituer des pièces à conviction, dans la mesure où Boguslayev O.V. les a acquis bien avant les actes criminels qui lui sont prétendument imputés. Par suite, ces biens ne peuvent répondre aux exigences d'une pièce

à conviction au sens de l'article 98 du Code de procédure pénale d'Ukraine (ci-après – le CPP). Au demeurant, il n'existe aucune décision de l'accusation reconnaissant ces biens comme pièces à conviction.

En effet, selon la thèse de l'enquête, Boguslayev O.V. aurait, au cours de la période du 11 avril 2016 au 29 juin 2018, blanchi des fonds provenant de la vente d'actions de la société JSC « Motor Sich » par voie de virements vers d'autres comptes bancaires, de placements sous forme de dépôts bancaires et d'achats de biens immobiliers dans divers pays du monde.

Cependant, les biens de ce dernier frappés de saisie ont été acquis bien avant les faits incriminés, à savoir : le garage d'une superficie de 38,2 m^2 situé à l'adresse : ville de Zaporijjia, coopérative de services « Dniprohes », n° 49 a été acquis sur le fondement d'un certificat de droit de propriété n° 482176 du 16 avril 2009 délivré par le conseil municipal de Zaporijjia ; l'appartement d'une superficie de 42,24 m^2 situé à l'adresse : ville de Zaporijjia, prospect Lenina, bât. 129, appt 37 a été acquis sur le fondement d'un contrat de vente du 6 avril 2007 ; l'appartement d'une superficie de 88,9 m^2 situé à l'adresse : République autonome de Crimée, ville de Yalta, rue Karla Marksa, bât. 18a, appt 29 sur le fondement du certificat de droit de propriété n° 12085802 du 1er novembre 2013 ; quant au droit à la part sociale dans le capital de la SARL « Firme Jekon », Boguslayev O.V. l'a obtenu le 30 août 1994 (date de son enregistrement en tant que cofondateur de la société).

Les circonstances relatives à l'acquisition de ces biens immobiliers et à la constitution de la SARL « Firme Jekon » ne constituent aucunement l'objet de l'enquête, ce qui ressort notamment de la notification des soupçons et des mentions portées au Registre unifié des enquêtes préliminaires (ERDR).

L'avocat a également fait valoir que les biens ne pouvaient être transférés à l'ARMA conformément à l'article 100, alinéa 6, du CPP d'Ukraine, dès lors qu'ils ne constituent pas des pièces à conviction.

Ni le procureur ni le juge d'instruction n'ont établi que la valeur des biens excédait 200 montants du minimum vital pour les personnes aptes au travail. En outre, la partie poursuivante n'a pas sollicité le consentement écrit de Boguslayev O.V. pour le transfert des biens sous la gestion de l'ARMA.

Il n'a pas non plus été établi que le transfert des biens sous gestion de l'ARMA était indispensable pour atteindre la finalité d'un tel transfert — la conservation des biens ou de leur valeur économique. Il n'existe aucun élément indiquant que les biens risqueraient d'être dissimulés, endommagés, détruits, aliénés ou que leur conservation ne serait pas assurée d'une autre manière. Lors de l'examen de la saisie, selon la défense, les conséquences pratiques de son application et du transfert à l'ARMA n'ont pas été prises en considération.

De surcroît, le transfert de tels biens sous gestion de l'ARMA constitue une pure formalité procédurale qui ne peut garantir ni l'efficacité ni la préservation de la valeur économique des actifs, au vu des circonstances suivantes :

Le transfert à l'ARMA d'un appartement situé sur le territoire temporairement occupé de la Crimée démontre avec évidence l'impossibilité matérielle d'atteindre l'objectif d'un tel transfert. Ni l'ARMA ni aucun gestionnaire n'auront la moindre possibilité de gérer cet appartement compte tenu de sa localisation géographique. Ni la conservation, ni l'accroissement de la valeur économique d'un tel actif ne sont possibles.

Le seul moyen réel de retirer un bénéfice économique de la gestion d'un appartement situé en Ukraine est sa mise en location. Or, cela contredit le principe même de conservation de l'actif, dans la mesure où la mise en location entraîne l'usure et la dégradation de l'état des lieux, des aménagements et du mobilier.

L'avocat a également souligné que les biens transférés sous gestion de l'ARMA n'ont pas été effectivement soustraits à l'usage et à la jouissance du suspect. La saisie des biens n'a pas prononcé d'interdiction d'utiliser ou de posséder les biens. Dans ces conditions, le transfert des biens sous gestion de l'ARMA est totalement dépourvu de sens. Toute gestion par

l'ARMA concomitante au maintien des prérogatives de possession et d'usage par le propriétaire est absurde et vide de substance.

Le garage constitue un ouvrage annexe de faible liquidité. L'avocat a relevé qu'il demeure incompréhensible de quelle manière un gestionnaire pourrait assurer une gestion efficace d'un tel bien et par quel moyen pourrait être atteint le but de conservation et d'augmentation de sa valeur économique. De toute évidence, les frais liés à la gestion d'un tel bien privent de toute rationalité économique son transfert à l'ARMA.

Par conséquent, le transfert de ces biens est purement formel, ne répond pas aux prescriptions légales et ne saurait manifestement assurer ni l'efficacité ni la préservation de la valeur économique des actifs.

Eu égard à ces motifs, l'avocat a sollicité la mainlevée de la saisie ordonnée par l'ordonnance du tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv du 13 mai 2025 dans l'affaire n° 761/19003/25, ainsi que l'annulation de la décision de transfert des biens d'Oleksandr Boguslayev sous la gestion de l'Agence nationale d'Ukraine pour l'identification, la recherche et la gestion des actifs (ARMA).

(2) Positions des participants à la procédure pénale

Lors de l'audience, l'avocate Ivanna Opanasenko a soutenu la requête déposée et a demandé qu'il y soit fait droit pour les motifs qui y sont exposés.

Pour sa part, l'enquêteur Denys Romashkin s'est opposé à l'admission de la requête. Il a indiqué que la compétence d'enquête dans cette procédure a été expressément attribuée aux enquêteurs des organes de sécurité — à savoir la Direction générale des enquêtes du SBU. En outre, il a fait valoir que par décision du 6 mai 2025, les biens susmentionnés ont été reconnus pièces à conviction. Au surplus, la saisie a été ordonnée notamment aux fins de garantir une future confiscation des biens en tant que peine, Boguslayev O.V. ayant fait l'objet d'une notification des soupçons dans cette procédure. Dès lors, la saisie a été ordonnée de façon pleinement justifiée.

(3) Motifs retenus par le juge d'instruction lors de l'examen de la requête

Après avoir examiné les pièces de la requête et les documents joints, et entendu les explications des comparants, le juge d'instruction est parvenu à la conclusion qu'il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie.

Conformément à l'alinéa 2 de la première partie de l'article 174 du CPP, il existe deux motifs distincts permettant au juge d'instruction de lever la saisie de biens en totalité ou en partie : si la nécessité de maintenir cette mesure a ultérieurement disparu, ou bien si la saisie a été ordonnée de manière injustifiée.

Dans sa requête, l'avocat s'est fondé sur la circonstance que la saisie aurait été ordonnée de manière injustifiée.

Le juge d'instruction a constaté que l'instruction préparatoire dans cette procédure est diligentée par les enquêteurs de la Direction générale des enquêtes du SBU.

Le 13 mai 2025, sur le fondement d'ordonnances du juge d'instruction du tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv, une saisie a été prononcée, notamment sur la part sociale de 51 % dans le capital de la SARL « Firme Jekon », ainsi que sur trois biens immobiliers appartenant à Boguslayev O.V. (appartement de 42,24 m^2 à Zaporijjia, garage de 38,2 m^2 à Zaporijjia et appartement de 88,9 m^2 à Yalta).

En outre, par ladite ordonnance, les biens saisis ont été transférés à l'Agence nationale d'Ukraine pour l'identification, la recherche et la gestion des actifs issus de la corruption et d'autres infractions, afin de mettre en œuvre des mesures de gestion dans les conditions prévues par les articles 19, 21 et 21-1 de la Loi sur l'ARMA.

Du contenu de ladite ordonnance, il ressort que la saisie sur lesdits biens a été ordonnée tant aux fins de leur conservation en qualité de pièces à conviction, qu'aux fins de garantir une éventuelle confiscation ultérieure en tant que peine.

Le juge d'instruction souscrit aux arguments de la défense en ce que les biens immobiliers appartenant au suspect ne satisfont pas aux critères d'une pièce à conviction au sens de l'article 98 du CPP d'Ukraine.

En effet, l'examen des éléments soumis ne permet pas d'établir que les biens en question auraient servi d'instruments ou d'objets de l'infraction, en auraient conservé les traces, auraient été acquis par une voie criminellement illégale ou contiendraient d'autres informations susceptibles d'être utilisées pour l'établissement des faits dans cette procédure. De fait, l'ensemble de ces biens a été acquis bien avant la commission des actes incriminés au suspect.

Cependant, aux termes de l'article 170, alinéa 5, du CPP, dans l'hypothèse prévue au point 3 de la deuxième partie de cet article, la saisie est ordonnée sur les biens du suspect lorsqu'il existe des motifs suffisants de considérer que le tribunal, dans les cas prévus par le Code pénal d'Ukraine, pourra prononcer une peine de confiscation des biens.

Or, Boguslayev O.V. fait l'objet d'une notification des soupçons dans le cadre de cette procédure sous la qualification de l'article 209, alinéa 3, du CP d'Ukraine.

La sanction de cette disposition prévoit une peine privative de liberté d'une durée de huit à douze ans avec privation du droit d'occuper certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pour une durée pouvant atteindre trois ans, et avec confiscation des biens.

Eu égard à ce qui précède, la saisie des biens visés dans la requête aux fins de l'application future d'une confiscation en tant que peine a été ordonnée de façon justifiée. Par conséquent, la requête de la défense doit être rejetée en sa branche relative à la mainlevée de la saisie.

Concernant les arguments de la défense relatifs à la nécessité d'annuler le transfert des biens d'Oleksandr Boguslayev sous la gestion de l'ARMA, il convient de relever ce qui suit :

L'ordonnance de saisie et la décision fixant les modalités de gestion des biens constituent en réalité deux actes procéduraux distincts par leur objet. Dès lors, le constat du caractère injustifié de la saisie sous l'angle de la conservation de pièces à conviction n'emporte pas de plein droit l'annulation de la décision ordonnant le transfert sous gestion de l'ARMA.

Quant aux affirmations relatives au non-respect du seuil légal de valeur des biens (supérieur à 200 montants du minimum vital pour les personnes aptes au travail), le juge d'instruction retient que la défense n'a produit aucun élément démontrant que la valeur des biens transférés serait inférieure au seuil fixé par le CPP d'Ukraine. L'absence de calcul chiffré distinct dans l'ordonnance du tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv ne saurait attester de la méconnaissance du critère légal.

De même, selon l'intime conviction du juge d'instruction, sont dénués de fondement les arguments de la défense selon lesquels l'accusation n'aurait pas préalablement sollicité l'accord écrit du propriétaire, dès lors qu'en application de l'article 100, alinéa 6, du CPP, en l'absence d'un tel consentement, la question du transfert à l'ARMA est tranchée par le juge d'instruction.

Par ailleurs, les arguments de l'avocat relatifs à l'impossibilité d'une gestion efficace des biens immobiliers relèvent de la simple conjecture.

Quant au moyen tiré de ce que l'ordonnance de saisie n'a pas expressément interdit l'usage des biens, le juge d'instruction prend en considération le fait que la décision de transfert à l'ARMA a été rendue le 13 mai 2025, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 18-1 de la Loi sur l'ARMA. Or, la législation alors applicable n'imposait pas le prononcé d'une interdiction d'usage pour autoriser le transfert à l'ARMA.

Au surplus, la défense n'a versé aucun élément démontrant que le suspect continuerait d'utiliser ces biens, d'en tirer des revenus ou ferait obstacle à l'exercice par l'ARMA de ses compétences légales.

Ainsi, les éléments avancés par la défense n'établissent pas que la poursuite de la gestion des biens serait impossible, inefficace ou créerait une menace réelle de dépréciation de leur

valeur économique. Les motifs d'annulation de la décision de transfert des biens à l'ARMA font donc défaut.

Compte tenu de l'ensemble de ces motifs, le juge d'instruction conclut au rejet de la requête de l'avocat.

Dispositif de l'ordonnance :

Sur le fondement de ce qui précède, le juge d'instruction DÉCIDE :

- De rejeter la requête de l'avocat Miftakhutdinov V.S. tendant à la mainlevée de la saisie des biens dans le cadre de la procédure pénale n° 22017000000000272.

L'ordonnance entre en vigueur dès son prononcé et n'est pas susceptible de recours.

Juge d'instruction : /Signature/ Viktor NOHACHEVSKYI

*[Mention officielle d'enregistrement électronique : « ÉTABLI PAR LE SYSTÈME AUTOMATISÉ DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS DU TRIBUNAL. L'ordonnance est entrée en vigueur le 10 juillet 2026. Greffière d'audience : Anastasiya YAKOVENKO » — Empreinte du grand sceau d'État de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine, code d'identification 42836259, sceau n° 2 — Code-barres électronique d'enregistrement *4910*77129021*1*1*]*

ANNEXE 2 : ORDONNANCE DE LA HAUTE COUR ANTICORRUPTION D'UKRAINE DU 12 AOÛT 2026

Annexe 2
COPIE
Affaire n° 991/10106/26
Procédure n° 1-ks/991/10121/26
[Armoiries de l'Ukraine — Trident]

ORDONNANCE
portant rejet des recours

12 août 2026 **ville de Kyiv**

Le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption Viktor Nohachevskyi,

avec la participation :

- de la greffière d'audience Veronika Yegiazaryan,
- de l'avocate Ivanna Opanasenko,
- de l'enquêtrice Anastasiya Hryhoryeva,

a examiné en audience publique le recours de l'avocat Miftakhutdinov V.S. dans l'intérêt de Boguslayev O.V. dirigé contre l'inaction du procureur et des enquêteurs consistant dans le défaut de reprise de l'instruction préparatoire dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017, ainsi que le recours de l'avocate Opanasenko I.I. dans l'intérêt de Boguslayev O.V. contre la décision de l'enquêteur du 18 février 2026 portant suspension de l'instruction préparatoire dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

(1) Contenu des recours formés

Le 7 août 2026, est parvenu à la Haute Cour anticorruption le recours de l'avocat Miftakhutdinov V.S. formé dans l'intérêt de Boguslayev O.V.

Dans ce recours, il expose que les enquêteurs de la Direction générale des enquêtes du Service de sécurité de l'Ukraine diligentent l'instruction préparatoire dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

Le 18 février 2025 [Note : « 18.02.2025 » dans l'original de ce passage ; « 18.02.2026 » ailleurs dans la même ordonnance], l'enquêteur Romashkin D.S. a rendu une décision portant suspension de l'instruction préparatoire.

Le 27 juillet 2026, la défense a saisi l'accusation d'une requête aux fins de reprise de l'instruction préparatoire, faisant valoir l'existence des motifs justifiant cette reprise :

- 1) Le tribunal d'Autriche a formellement établi l'adresse de résidence de Boguslayev O.V. ;
- 2) Le tribunal autrichien a confirmé précisément l'adresse de résidence de Boguslayev O.V. en Autriche que la défense avait antérieurement fournie aux enquêteurs et au tribunal en Ukraine ;
- 3) Aucun des actes prévus au titre de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (ci-après – l'entraide judiciaire) ne requiert la suspension de l'instruction préparatoire pour son exécution ;
- 4) Les motifs allégués par l'enquête pour suspendre l'instruction sont devenus caducs. L'enquête doit être reprise afin de garantir le respect des délais raisonnables de la procédure pénale.

Le 30 juillet 2026, le procureur a rejeté ladite requête. L'enquêteur n'a quant à lui pas examiné cette demande.

La défense fait valoir qu'il existe une inaction continue dans le comportement de l'enquêteur et du procureur.

Afin de garantir un délai raisonnable d'enquête et d'empêcher une restriction prolongée et injustifiée des droits de Boguslayev O.V., l'enquêteur et le procureur sont tenus de reprendre l'instruction préparatoire dans les plus brefs délais.

La défense demande d'enjoindre au procureur et aux enquêteurs d'accomplir les actes de procédure tendant à la reprise de l'instruction préparatoire dans la procédure n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017 : rendre la décision afférente, inscrire les mentions de reprise au Registre unifié des enquêtes préliminaires (ERDR) et en informer les participants à la procédure.

En outre, le 10 août 2026, est parvenu au tribunal le recours de l'avocate Opanasenko I.I. dans l'intérêt de Boguslayev O.V.

Elle y expose que le 25 avril 2025, une notification des soupçons a été rédigée à l'égard de Boguslayev O.V. pour l'infraction prévue par l'article 209, alinéa 3, du Code pénal d'Ukraine.

Le 18 février 2026, l'enquêteur Romashkin D.S. a rendu une décision portant suspension de l'instruction préparatoire. Cette décision était motivée par le fait que les autorités compétentes d'Autriche, de Monaco et de France exécutaient des demandes d'entraide judiciaire du 7 août 2025 ; que le procureur avait rédigé et transmis des demandes d'entraide au Monténégro et en Lettonie ; et que par décision du 3 juillet 2025, le suspect avait été déclaré recherché.

L'avocate soutient que la décision de suspension encourt l'annulation pour les motifs suivants :

- Avant de prendre sa décision, l'enquêteur n'a pas accompli tous les actes d'instruction et de procédure, s'étant notamment abstenu d'interroger Boguslayev O.V. ;
- Le motif de suspension tiré de l'attente des réponses aux demandes d'entraide judiciaire est infondé. L'enquêteur n'a pas prouvé que sans l'obtention de ces réponses, la poursuite de l'instruction préparatoire était objectivement impossible. L'entraide judiciaire avec l'Autriche ne saurait constituer un motif de suspension, la demande ayant été exécutée dès le 22 décembre 2025. Par ailleurs, la conduite de la procédure au sein d'une équipe commune d'enquête rend sans objet la nécessité de suspendre l'affaire au motif de l'envoi de demandes vers la France et Monaco ;
- L'inscription de Boguslayev O.V. au fichier des personnes recherchées présente un caractère purement formel. Il réside à l'étranger avec sa famille sur des bases légales. Le tribunal autrichien a confirmé précisément l'adresse en Autriche communiquée par la défense. Boguslayev O.V. et ses avocats ont régulièrement informé l'enquête de son lieu de résidence avec pièces justificatives. L'accusation n'a pas accompli les diligences requises pour la localisation effective du suspect ;
- La décision de l'enquêteur ne satisfait pas aux exigences de l'article 110 du Code de procédure pénale d'Ukraine, et la suspension de l'instruction viole le principe fondamental du délai raisonnable de la procédure pénale.

Concernant le délai de recours, l'avocate indique que la défense n'a reçu copie de la décision que le 25 février 2026. Toutefois, la confirmation officielle de la circonstance déterminante pour apprécier la légalité de la suspension n'a été obtenue qu'après la décision de la juridiction autrichienne confirmant le domicile enregistré de Boguslayev O.V. en Autriche, décision reçue par la défense le 28 juillet 2026.

Dans son recours, l'avocate conclut à l'annulation de la décision de l'enquêteur Romashkin D.S. du 18 février 2026 portant suspension de l'instruction préparatoire dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

Les recours des avocats Miftakhutdinov V.S. et Opanasenko I.I. ayant été formés dans le cadre d'une même procédure pénale, concernant la défense des intérêts du même suspect Boguslayev O.V. et ayant pour objet commun la décision de suspension du 18 février 2026, le juge d'instruction a ordonné leur jonction en une instance unique pour y être statué conjointement.

(2) Positions des participants à la procédure

À l'audience, la défense représentée par Ivanna Opanasenko a soutenu les recours et conclu à leur admission intégrale pour les motifs développés, affirmant que la décision de suspension de l'instruction préparatoire est illégale et doit être annulée.

L'enquêtrice s'est opposée aux recours et a conclu à leur rejet. Elle a soutenu que la décision de suspension contient des motifs et justifications plus que suffisants pour son édiction, et que les conditions légales d'une reprise de l'instruction préparatoire ne sont pas réunies à ce jour.

(3) Motifs retenus par le juge d'instruction pour statuer sur les recours

Au cours de la phase préparatoire, la décision de l'enquêteur portant suspension de l'instruction préparatoire est susceptible de recours juridictionnel (point 2 de la première partie de l'article 303 du CPP).

La suspension de l'instruction préparatoire constitue une interruption contrainte de la procédure pénale en présence de motifs prévus par la loi et dans le respect des conditions légales, ayant pour objet d'arrêter le cours des délais de l'instruction préparatoire.

L'instruction préparatoire peut être suspendue après notification des soupçons à une personne dans les cas où : le suspect a été déclaré recherché (point 2, alinéa 1, article 280 du CPP) ; ou lorsqu'il existe la nécessité d'accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale (point 3, alinéa 1, article 280 du CPP). Elle est suspendue par décision motivée de l'enquêteur (art. 280, al. 4, du CPP).

La deuxième partie de l'article 280 du CPP impose à l'enquêteur l'obligation, préalablement à la suspension, d'accomplir tous les actes d'instruction (de recherche) et autres actes de procédure dont la réalisation est nécessaire et possible, ainsi que toutes les démarches en vue de la recherche du suspect.

Ainsi, l'enquêteur ne peut valablement suspendre l'instruction qu'après notification des soupçons (1), pour des motifs légaux établis (2), après exécution de l'ensemble des actes d'instruction possibles et nécessaires et des actes de recherche (3), par une décision formellement motivée (4).

(3.1) Quant à la notification des soupçons

Aux termes de l'article 42, alinéa 1, du CPP, a la qualité de suspect la personne à laquelle des soupçons ont été notifiés selon les règles prévues aux articles 276 à 279 du présent Code, la personne appréhendée sous le soupçon d'avoir commis une infraction, ou la personne à l'égard de laquelle une notification des soupçons a été rédigée sans pouvoir lui être remise en mains propres faute d'établissement de sa localisation, dès lors que les mesures prévues par le Code pour la notification ont été mises en œuvre.

Le 25 avril 2025, dans le cadre de cette procédure, des soupçons de commission de l'infraction prévue à l'article 209, alinéa 3, du CP d'Ukraine ont été notifiés à Boguslayev O.V.

Dès lors, conformément aux exigences de l'article 42 du CPP, Boguslayev O.V. détient bien le statut procédural de suspect dans la présente affaire, et l'instruction préparatoire peut être suspendue à son encontre sur le fondement des points 2 et 3 de la première partie de l'article 280 du CPP.

(3.2) Quant au bien-fondé des motifs de suspension de l'instruction préparatoire

Aux termes de l'article 25 du CPP, le procureur et l'enquêteur sont tenus, dans la limite de leurs compétences, d'engager l'instruction et de prendre toutes les mesures légales pour établir les faits et identifier l'auteur de l'infraction.

L'organe d'enquête est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures prévues par la loi pour garantir l'efficacité de l'instruction préparatoire (art. 38, al. 5, du CPP). En vertu de l'article 36, alinéa 1, et de l'article 40, alinéa 5, du CPP, tant l'enquêteur que le procureur exercent leurs attributions de manière indépendante, et toute immixtion de personnes non habilitées est formellement prohibée.

Des pièces du dossier, le juge d'instruction constate que le 25 avril 2025, une notification écrite des soupçons a été rédigée contre Boguslayev O.V. sous l'incrimination de l'article 209, alinéa 3, du CP d'Ukraine.

Le 3 juillet 2025, Boguslayev O.V. a été déclaré recherché à l'échelle nationale, interétatique et internationale.

Les autorités compétentes de la République d'Autriche, de la Principauté de Monaco et de la République française exécutent des demandes d'entraide judiciaire formulées par le Bureau du Procureur général en date du 7 août 2025. Par ailleurs, le procureur a établi et transmis des demandes d'entraide internationale aux autorités de la République du Monténégro et de la République de Lettonie.

Par décision de l'enquêteur principal Romashkin D.S. du 18 février 2026, l'instruction préparatoire a été suspendue sur le fondement des points 2 et 3 de la première partie de l'article 280 du CPP, en raison du statut de personne recherchée et de la nécessité d'exécuter des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Par suite, les motifs légaux de suspension sont caractérisés, et les moyens des requérants contestant cette qualification ne sont pas fondés.

(3.3) Quant à l'accomplissement des actes d'instruction et de recherche possibles et nécessaires

La condition mise à la suspension réside dans l'exécution préalable par l'organe d'enquête de l'ensemble des actes d'instruction dont la réalisation était envisageable au moment de la décision.

Les recours soutiennent que l'enquêteur n'aurait pas accompli tous les actes préalables, le seul acte expressément mentionné par la défense étant le défaut d'interrogatoire de Boguslayev O.V. Aucun autre acte spécifique n'est indiqué.

Pour apprécier la complétude de l'instruction, le juge d'instruction rappelle qu'en vertu des articles 36, 40 et 94 du CPP, l'enquêteur et le procureur apprécient souverainement et selon leur intime conviction la nature des actes à diligenter pour établir les faits.

Aucun élément probant établissant qu'à la date de la suspension, l'enquêteur aurait omis un acte d'instruction ou de procédure qui était à la fois nécessaire et matériellement réalisable n'a été produit par la défense.

Le juge d'instruction souligne que la suspension constitue une simple interruption durant laquelle les actes d'instruction ordinaires sont suspendus (à l'exclusion des mesures visant à localiser le suspect). Cette interruption ne vaut pas clôture de l'affaire. Dès que les motifs de suspension auront disparu, l'instruction reprendra son cours normal.

Après cette reprise, la défense pourra solliciter de nouveaux actes d'instruction auprès de l'enquêteur et du procureur en démontrant leur pertinence. En cas de refus, elle disposera de voies de recours devant le juge d'instruction.

Concernant les diligences de recherche du suspect, les requérants n'apportent aucun motif établissant que l'enquêteur aurait manqué à ses obligations légales.

(3.4) Quant à la motivation de la décision de suspension

Les conditions de forme et de fond d'une décision sont régies par l'article 110, alinéa 5, du CPP : mentions d'identification, motivation factuelle et juridique, visa des dispositions applicables et dispositif.

La décision de l'enquêteur Romashkin D.S. du 18 février 2026 répond aux prescriptions légales : elle vise la procédure concernée, expose les circonstances de l'enquête et justifie de façon adéquate la nécessité d'interrompre le cours des délais d'instruction.

(3.5) Autres moyens et recevabilité dans le temps

Aux termes de l'article 304, alinéa 1, du CPP, les recours contre les décisions de l'enquêteur doivent être introduits dans le délai de dix jours à compter de la réception de la décision.

L'avocate Opanasenko I.I. a reconnu avoir reçu copie de la décision le 25 février 2026, de sorte que le délai légal d'exercice du recours expirait le 9 mars 2026. Or, son recours n'a été déposé que plus de cinq mois après cette échéance.

Bien que le juge d'instruction ait initialement pris en compte l'argument selon lequel l'attestation officielle autrichienne n'avait été obtenue que récemment, l'examen au fond démontre que l'obtention de la confirmation officielle du domicile autrichien d'Oleksandr Boguslayev n'affecte en rien la validité de la décision de suspension : l'instruction a été suspendue non pour localiser une adresse, mais en raison du statut formel de personne recherchée et de l'exécution en cours de commissions rogatoires et diligences d'entraide internationale.

Quant au recours de l'avocat Miftakhutdinov V.S. contestant une prétendue « inaction » consistant dans le refus de reprendre l'enquête, le législateur a prévu une voie de recours spécifique dirigée directement contre la décision de suspension (art. 303, al. 1, point 2, du CPP). La saisine préalable de l'enquêteur par requête suivie d'un recours pour « inaction » (art. 303, al. 1, point 1) ne saurait créer une voie de contournement pour éluder les règles impératives régissant la contestation des suspensions d'instruction.

Dès lors, les recours des deux conseils de la défense ne peuvent être accueillis.

Dispositif de l'ordonnance :

Sur le fondement de ce qui précède, le juge d'instruction DÉCIDE :

- De rejeter le recours de l'avocat Miftakhutdinov V.S., formé dans l'intérêt de Boguslayev O.V., dirigé contre l'inaction du procureur et des enquêteurs consistant dans le défaut de reprise de l'instruction préparatoire dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017 ;

- De rejeter le recours de l'avocate Opanasenko I.I., formé dans l'intérêt de Boguslayev O.V., dirigé contre la décision de l'enquêteur portant suspension de l'instruction préparatoire en date du 18 février 2026 dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Juge d'instruction : /Signature/ Viktor NOHACHEVSKYI

*[Mention officielle d'enregistrement électronique : « ÉTABLI PAR LE SYSTÈME AUTOMATISÉ DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS DU TRIBUNAL. L'ordonnance (jugement) est entrée en force de chose jugée le 12 août 2026. Greffière d'audience : Veronika YEGIAZARYAN » — Empreinte du grand sceau d'État de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine, code d'identification 42836259, sceau n° 2 — Code-barres électronique d'enregistrement *4910*77648599*1*1*]*

ANNEXE 3 : ORDONNANCE DE LA HAUTE COUR ANTICORRUPTION D'UKRAINE DU 3 SEPTEMBRE 2026

Annexe 3
Affaire n° 991/10509/26

Procédure n° 1-ks/10528/26
[Armoiries de l'Ukraine — Trident]

ORDONNANCE
portant autorisation d'accès temporaire à des pièces et documents

3 septembre 2026 **ville de Kyiv**

Le juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption Viktor Nohachevskyi,

avec la participation :

- de la greffière d'audience Veronika Yegiazaryan,
- de l'avocate de la défense Ivanna Opanasenko,

a examiné en audience publique la requête déposée par cette dernière dans l'intérêt du suspect Oleksandr Boguslayev, aux fins d'accès temporaire à des pièces et documents dans le cadre de la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

(1) Contenu de la requête déposée

Le 18 août 2026, ladite requête est parvenue au tribunal. De son contenu, il ressort que les enquêteurs de la Direction générale des enquêtes du Service de sécurité de l'Ukraine (ci-après – le SBU) diligentent l'instruction préparatoire dans cette procédure pénale.

En outre, dans le cadre de l'instruction des circonstances liées à cette procédure, opère une équipe commune d'enquête (ci-après – l'ÉCI / JIT), regroupant notamment l'Ukraine et la France.

Le 24 janvier 2024, un Accord relatif à la création d'une ÉCI a été conclu entre le Bureau du Procureur général d'Ukraine et le tribunal de Paris sur le fondement de l'article 20 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959. La création de l'ÉCI a pour finalité la coordination des enquêtes ainsi que l'échange réciproque d'informations et d'éléments de preuve.

Eu égard à ces éléments, l'avocate a fait valoir la nécessité d'obtenir un accès temporaire à des pièces et documents se trouvant en la possession de la société par actions « First Ukrainian International Bank » (ci-après – AT « PUMB »).

La procédure pénale est instruite sous les qualifications d'infractions pénales prévues par l'article 191, alinéa 5, et l'article 209, alinéa 3, du Code pénal d'Ukraine (ci-après – le CP).

Selon la notification des soupçons adressée à Boguslayev O. en date du 25 avril 2025, l'instruction porte sur les volets suivants :

- (1) Privatisation illégale et minoration de la valeur du bien privatisé : selon la thèse de l'enquête, Boguslayev V.O. aurait organisé la minoration du montant du capital statutaire de la société JSC « Motor Sich » lors de sa privatisation, par l'omission de l'indexation obligatoire de la valeur bilancielle des immobilisations, la non-intégration de l'indexation dans l'évaluation des biens et l'exclusion indue d'une partie des actifs privatisables.
- (2) Rachat d'actions auprès du collectif de travail : ultérieurement, au cours de la période 1994–2015, Boguslayev V.O. aurait organisé le rachat des actions de la JSC « Motor Sich » auprès des salariés, aboutissant à la constitution d'un bloc de 15,1376 % du capital. L'enquête affirme que ces rachats auraient été opérés à un prix dérisoire et sous la pression exercée sur les employés, au moyen de sociétés qu'il contrôlait.
- (3) Accumulation du bloc de contrôle via des sociétés affiliées : selon l'accusation, le contrôle des actions a été opéré via une constellation de structures sous contrôle, notamment : Business House Helena A.G., SARL « Motor-Intercoms », JSC « TD Olena », Granum Corporation, Enfields Trade & Capital Corp., et Waldo Trade Ltd. Au 1er septembre 2014, ces sociétés réunissaient ensemble un bloc représentant 49,7 % des actions de la JSC « Motor Sich ».
- (4) Cession ultérieure des actions à des investisseurs étrangers : l'accusation soutient que les blocs d'actions accumulés ont ensuite été cédés à des investisseurs étrangers par l'intermédiaire de sociétés étrangères. Les fonds issus des faits incriminés auraient été transférés sur les comptes de Boguslayev O. et employés notamment pour l'acquisition

de biens immobiliers sur le territoire de la France et de Monaco. Ainsi, le soupçon au titre de l'article 209, alinéa 3, du CP se fonde sur les mouvements ultérieurs de fonds, le recours à des sociétés étrangères et l'achat de biens patrimoniaux à l'étranger.

Parallèlement aux poursuites ukrainiennes, le Département des enquêtes judiciaires financières de France diligente une instruction dans la procédure pénale n° 2314200 814 du 22 mai 2023.

Cette procédure française a été ouverte sous la qualification des délits prévus aux articles 324-1 et 324-1-1 du Code pénal français (blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit).

Selon la thèse des enquêteurs français, des contrats d'agence ont été conclus entre 2012 et 2016 entre la JSC « Motor Sich », sa filiale et des agents commerciaux. Les enquêteurs examinent la réalité économique des paiements correspondants.

Toutefois, la présente requête est formulée strictement dans le cadre de la procédure pénale ukrainienne et concerne des documents indispensables pour vérifier les circonstances que l'accusation place au fondement du soupçon tiré de l'article 209, alinéa 3, du CP.

La défense a sollicité un accès temporaire aux documents relatifs au traitement bancaire des opérations de virement de fonds effectuées par la JSC « Motor Sich » au profit de sociétés étrangères au titre de contrats d'agence, de commission, de marketing, de représentation, d'intermédiation et de conseil pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016.

L'objet de cet accès englobe les documents afférents aux opérations conclues par la JSC « Motor Sich » avec deux groupes d'entités étrangères :

- les sociétés réputées liées à Boguslayev O.V., en particulier Aldon Business Inc., Duncan Promotions Ltd, Enfields Trade & Capital Corp., Fraser Corporation, Granum Corporation, Waldo Trade Ltd ;
- d'autres sociétés étrangères, notamment Continental Trans KFT, ainsi que d'autres bénéficiaires de règlements qui, selon les pièces de la Banque, ont agi en qualité d'agents, représentants, intermédiaires, consultants ou prestataires de marketing pour la JSC « Motor Sich ».

L'avocate a également sollicité l'autorisation de prélever des copies régulièrement certifiées desdites pièces sans saisie des originaux, à savoir :

- les documents d'ouverture, de gestion et de fonctionnement des comptes de la JSC « Motor Sich » ouverts auprès de la banque AT « PUMB » depuis lesquels les virements ont été effectués au bénéfice de ces sociétés étrangères ;
- les relevés de comptes et états récapitulatifs des flux financiers afférents à ces comptes au sein de la banque AT « PUMB », limités aux flux en direction des sociétés étrangères susvisées ;
- les documents et ordres de paiement relatifs aux virements exécutés par la JSC « Motor Sich » vers lesdites sociétés ;
- les pièces justificatives remises par la JSC « Motor Sich » à la banque AT « PUMB » à l'appui de l'exécution des paiements ;
- les dossiers de contrôle des changes afférents aux opérations de transfert de fonds de la JSC « Motor Sich » au profit des sociétés étrangères ;
- les documents établis ou reçus par la banque AT « PUMB » dans le cadre de la surveillance financière et de la conformité bancaire (compliance) pour ces mêmes flux financiers ;
- les correspondances échangées entre la banque AT « PUMB » et la JSC « Motor Sich » relatives à l'émission, la confirmation, la vérification, la suspension, le rejet ou la restitution des paiements.

L'accusation reliant le blanchiment allégué (art. 209, al. 3, du CP) à la circulation ultérieure des fonds à travers des sociétés non-résidentes et à l'acquisition de biens immobiliers en France et à Monaco, la défense souligne que les opérations de souscription, d'accumulation et de cession des actions de la JSC « Motor Sich » présentaient un caractère parfaitement licite, de sorte que les fonds qui en sont issus sont dépourvus de toute origine délictuelle.

Par ailleurs, les biens à l'étranger ont également été acquis au moyen d'autres revenus légitimes perçus par Oleksandr Boguslayev.

Ces sources légitimes comprenaient notamment les rémunérations tirées de l'activité économique exercée sur le marché aéronautique international — singulièrement au titre de contrats d'agence, de marketing, de représentation et d'intermédiation conclus par des sociétés étrangères partenaires. Ces conventions visaient la promotion commerciale des turbomoteurs, la prospection de clients internationaux et l'assistance technique. L'intervention d'Oleksandr Boguslayev consistait à faciliter les négociations, à échanger des données techniques et à arrêter les termes de la coopération commerciale.

Les pièces sollicitées sont indispensables pour prouver la réalité effective de ces prestations commerciales, l'existence des flux bancaires correspondants, leur justification documentaire et leur validation par les contrôles bancaires obligatoires.

Dès lors, les documents relatifs aux opérations de ces sociétés établissent l'origine économique légitime de ces fonds et leur emploi comme source financière autonome pour l'acquisition d'actifs à l'étranger.

De même, les documents relatifs aux opérations passées avec d'autres agents et intermédiaires prouvent que ce schéma contractuel constituait la pratique commerciale habituelle et constante de la JSC « Motor Sich » dans ses relations d'affaires internationales.

Ainsi, selon la conviction de la défense, les documents sollicités réfutent la version de la partie poursuivante selon laquelle les fonds correspondants auraient une origine criminelle, auraient été blanchis et utilisés par Oleksandr Boguslayev pour l'acquisition de biens immobiliers à l'étranger.

La banque AT « PUMB » assurait le service bancaire des comptes de la société JSC « Motor Sich ». Par l'intermédiaire des comptes ouverts auprès de cette Banque, la JSC « Motor Sich » effectuait des paiements en devises au profit de sociétés non-résidentes.

Par conséquent, les documents relatifs aux comptes de la JSC « Motor Sich », aux mouvements de fonds, aux documents de paiement, aux messages SWIFT et aux opérations exécutées sur ordre de la JSC « Motor Sich » constituent des documents nés au cours du service bancaire du client et doivent se trouver en la possession de la Banque.

Dès lors, les ordres de paiement, les demandes de transfert de devises étrangères, les demandes d'achat, de vente ou d'échange de devises, les ordres mémoriels, les confirmations de paiements et les messages SWIFT sont des documents qui ont été créés, reçus ou traités par la banque lors de l'exécution des paiements correspondants.

Les opérations de change au cours de la période 2010–2016 étaient régies par le Décret du Cabinet des ministres d'Ukraine « Sur le système de réglementation des changes et de contrôle des changes » n° 15-93 du 19 février 1993.

Conformément à l'article 13 de ce Décret, les banques agréées exerçaient le contrôle sur les opérations de change réalisées par les résidents et les non-résidents par l'intermédiaire de ces banques.

Les modalités d'exercice par les banques du contrôle sur les opérations d'exportation et d'importation au cours de la période visée étaient déterminées par l'Instruction relative aux modalités d'exercice du contrôle sur les opérations d'exportation et d'importation, approuvée par la résolution du Directoire de la Banque nationale d'Ukraine (NBU) n° 136 du 24 mars 1999.

Par conséquent, les documents du contrôle des changes, les documents relatifs à la prise en charge des contrats de commerce extérieur sous contrôle, à la vérification des délais de règlement, aux demandes de la Banque, aux réponses du client, à la levée du contrôle sur les opérations et à la constatation d'infractions devaient être formés ou conservés précisément au sein de la Banque en sa qualité de banque agréée par l'intermédiaire de laquelle les opérations de change correspondantes étaient effectuées.

Au cours de la période du 1er janvier 2010 au 6 février 2015, les relations juridiques dans le domaine de la surveillance financière étaient régies par la Loi d'Ukraine « Sur la prévention

et la lutte contre la légalisation (le blanchiment) des revenus tirés d'activités criminelles ou le financement du terrorisme » n° 249-IV du 28 novembre 2002.

Conformément au point 1 de la deuxième partie de l'article 5 de cette Loi, les banques appartenaient à la catégorie des sujets de la surveillance financière primaire.

Conformément à l'article 6 de cette Loi, le sujet de la surveillance financière primaire était tenu de procéder à l'identification et à l'étude du client, de détecter les opérations financières soumises à la surveillance financière, d'enregistrer ces opérations, d'en informer l'organe spécialement habilité dans les cas prévus par la loi et de conserver les documents relatifs au client et aux opérations réalisées.

À compter du 6 février 2015, les relations juridiques correspondantes ont été régies par la Loi d'Ukraine « Sur la prévention et la lutte contre la légalisation (le blanchiment) des revenus tirés d'activités criminelles, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive » n° 1702-VII du 14 octobre 2014.

Conformément au point 1 de la deuxième partie de l'article 5 de cette Loi, les banques appartenaient également aux sujets de la surveillance financière primaire.

Conformément aux articles 6, 9 et 11 de cette Loi, le sujet de la surveillance financière primaire était tenu de procéder à l'identification, à la vérification et à l'étude du client, d'analyser les opérations financières, de gérer les risques, de réclamer au client les documents nécessaires à l'exécution des exigences de la surveillance financière et de conserver les documents concernant le client, les relations d'affaires et les opérations financières réalisées.

Par conséquent, les documents de surveillance financière, de conformité (compliance), d'évaluation du risque des opérations, les demandes de la Banque au client, les réponses du client, les documents justificatifs et les résultats de l'analyse des opérations constituent des documents que la Banque devait créer, recevoir ou conserver en tant que sujet de la surveillance financière primaire.

Ainsi, la société AT « PUMB » est le détenteur approprié des documents sollicités, dès lors que c'est précisément cette Banque qui :

- ouvrait et assurait le service des comptes de la JSC « Motor Sich » ;

- exécutait les paiements en devises au profit des sociétés non-résidentes ;

- recevait de la JSC « Motor Sich » les documents justificatifs pour l'exécution des paiements ;

- créait, recevait ou traitait les documents de paiement et les messages SWIFT ;

- exerçait le contrôle des changes sur les opérations correspondantes ;

- accomplissait les obligations de sujet de la surveillance financière primaire ;

- formait ou conservait les documents relatifs à la surveillance financière, à la conformité (compliance), à l'évaluation du risque des opérations et à la correspondance avec le client.

Par conséquent, les documents auxquels il est nécessaire d'obtenir un accès temporaire se trouvent en la possession de la société AT « PUMB ».

Les documents sollicités contiennent des renseignements sur les mouvements effectifs de fonds, les bénéficiaires des paiements, les libellés des paiements, les documents justificatifs, les messages SWIFT, le contrôle des changes, la surveillance financière, la conformité (compliance) et la correspondance entre la Banque et le client.

Les documents sollicités peuvent être utilisés comme preuves pour :

- établir les mouvements effectifs de fonds depuis les comptes de la JSC « Motor Sich » au profit des sociétés étrangères ;

- identifier les bénéficiaires des fonds, les banques des bénéficiaires, les banques intermédiaires, les montants, les devises, les dates et les libellés des paiements ;

- confronter les opérations bancaires avec les contrats, factures, procès-verbaux, rapports, messages SWIFT et autres documents justificatifs ;

- confirmer la réalité des relations d'agence, de marketing, de représentation, d'intermédiation et autres relations économiques entre la JSC « Motor Sich » et les sociétés étrangères ;

- confirmer que la conclusion des contrats correspondants et l'exécution des paiements à ce titre constituaient une pratique commerciale habituelle de la JSC « Motor Sich » ;

- confirmer le passage des paiements correspondants par le contrôle des changes, la surveillance financière et le contrôle de conformité (compliance) de la Banque ;

- confirmer l'origine économique légale des fonds reçus par les sociétés étrangères dans leurs relations avec la JSC « Motor Sich » ;

- confirmer que ces fonds pouvaient constituer une source légale autonome d'acquisition de biens à l'étranger ;

- réfuter les indices de dissimulation ou de déguisement de l'origine des fonds ;

- réfuter l'existence des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 209, alinéa 3, du CP d'Ukraine.

Ainsi, l'avocate a indiqué que les documents sollicités constituent des preuves pertinentes, dès lors qu'ils confirment les circonstances relatives à l'origine légale des fonds et réfutent la version de la partie poursuivante.

Il est impossible d'obtenir les documents sollicités par un autre moyen, dans la mesure où ils concernent le service bancaire des comptes de la JSC « Motor Sich », l'exécution de paiements en devises, le contrôle des changes, la surveillance financière, la conformité (compliance) et la correspondance de la Banque avec le client.

En outre, une partie des documents qui pouvait se trouver à la disposition de Boguslayev O. ou des sociétés qui lui sont liées a été perdue à la suite d'un incendie survenu dans le bureau de ce dernier. Une autre partie des documents a été saisie lors d'une perquisition en 2017 et, à la date du dépôt de la présente requête, n'a pas été restituée.

De même, une partie des documents fait défaut auprès des sociétés en raison de l'expiration de leurs délais de conservation et de l'ancienneté importante des opérations économiques correspondantes.

Dans le même temps, les documents qui pouvaient se trouver chez le client ou les sociétés liées ne sont pas identiques aux documents de la banque. Seule la banque AT « PUMB » peut fournir les documents créés, reçus, traités ou conservés par la banque au cours de l'exécution des opérations correspondantes.

Cela concerne, en particulier, les documents de paiement, les messages SWIFT, les documents du contrôle des changes, de la surveillance financière, de la conformité (compliance) et la correspondance avec la JSC « Motor Sich ».

Par conséquent, l'accès temporaire aux documents qui se trouvent en la possession de la banque AT « PUMB » constitue le seul moyen réel, approprié et procéduralement admissible d'obtention de ces preuves par la défense.

(2) Positions des participants à la procédure

Lors de l'audience, l'avocate de la défense Ivanna Opanasenko a soutenu la requête déposée pour les motifs qui y sont exposés.

Le représentant de la personne en la possession de laquelle se trouvent les pièces et documents auxquels l'avocate demande l'accès temporaire ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas communiqué les motifs de sa non-comparution.

La non-comparution sur convocation judiciaire de la personne en la possession de laquelle se trouvent les pièces et documents, sans motif valable ou sans information par elle des raisons de sa non-comparution, ne constitue pas un obstacle à l'examen de la requête (art. 163, al. 4, du Code de procédure pénale d'Ukraine, ci-après – le CPP).

(3) Motifs retenus par le juge d'instruction pour statuer sur la requête

Après avoir examiné la requête et les copies des pièces par lesquelles la défense fonde ses arguments, le juge d'instruction est parvenu aux conclusions suivantes.

Conformément à la première partie et au point 5 de la deuxième partie de l'article 131 du CPP, l'accès temporaire à des pièces et documents est une mesure de garantie de la procédure pénale, appliquée afin d'assurer l'efficacité de cette procédure.

Selon la première partie de l'article 159 du CPP, l'accès temporaire à des pièces et documents consiste à accorder à une partie à la procédure pénale, par la personne en la possession de laquelle se trouvent ces pièces et documents, la possibilité d'en prendre connaissance, d'en faire des copies et de les saisir (procéder à leur retrait).

Les parties à la procédure pénale ont le droit de saisir le juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire d'une requête aux fins d'accès temporaire à des pièces et documents (art. 160, al. 1, du CPP). Ont notamment la qualité de partie à la procédure pénale du côté de la défense le suspect et son défenseur (point 19 de la première partie de l'article 3 du CPP).

Conformément à la cinquième partie de l'article 163 du CPP, le juge d'instruction rend une ordonnance accordant l'accès temporaire à des pièces et documents si la partie à la procédure pénale démontre dans sa requête l'existence de motifs suffisants de considérer que ces pièces ou documents :

- se trouvent ou peuvent se trouver en la possession de la personne physique ou morale concernée ;

- ont, par eux-mêmes ou conjointement avec d'autres pièces et documents de la procédure pénale, une importance substantielle pour l'établissement de circonstances importantes dans la procédure pénale ;

- ne constituent pas ou n'incluent pas des pièces et documents contenant un secret protégé par la loi ;

- et s'ils contiennent un tel secret, la partie doit démontrer la possibilité d'utiliser ces renseignements comme preuves, ainsi que l'impossibilité de prouver par d'autres moyens les circonstances qu'il est prévu d'établir à l'aide de ces pièces et documents (art. 163, al. 6, du CPP).

Pour apprécier les besoins de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction est tenu de prendre en compte la possibilité d'obtenir, sans l'application de la mesure de garantie de la procédure pénale, les pièces et documents susceptibles d'être utilisés lors de l'examen judiciaire pour établir les circonstances dans la procédure pénale. Les parties à la procédure pénale doivent soumettre au juge d'instruction ou au tribunal les preuves des circonstances qu'elles invoquent (cinquième et sixième parties de l'article 132 du CPP).

Ainsi, de l'analyse des normes générales d'application des mesures de garantie de la procédure pénale et des normes spéciales régissant les modalités d'accès temporaire à des pièces et documents, il ressort que cette mesure peut être appliquée si :

1) il est impossible d'obtenir les documents susceptibles d'être utilisés lors de l'examen judiciaire pour établir les circonstances dans la procédure pénale sans l'application de la mesure de garantie de la procédure pénale ;

2) ces documents se trouvent ou peuvent se trouver en la possession de la personne concernée ;

3) par eux-mêmes ou conjointement avec d'autres pièces et documents de la procédure pénale à l'occasion de laquelle la requête est présentée, ils ont une importance substantielle pour l'établissement de circonstances importantes dans la procédure pénale ;

4) ils ne constituent pas ou n'incluent pas des pièces et documents contenant un secret protégé par la loi, et s'ils le contiennent, la partie à la procédure pénale doit démontrer la possibilité d'utiliser ces renseignements comme preuves ainsi que l'impossibilité de

prouver par d'autres moyens les circonstances qu'il est prévu d'établir à l'aide de ces documents.

En examinant ces questions, le juge d'instruction parvient aux conclusions suivantes sur chacune d'elles.

(3.1) Impossibilité d'obtenir les documents et informations sans l'application de la mesure de garantie de la procédure pénale

De la liste des documents et autres renseignements auxquels l'avocate demande l'accès, il ressort qu'ils peuvent constituer un secret bancaire.

Conformément à l'article 62 de la Loi d'Ukraine « Sur les banques et l'activité bancaire », les informations concernant les personnes morales et physiques qui contiennent un secret bancaire sont divulguées par les banques, notamment sur décision du tribunal.

Ainsi, il est impossible d'obtenir les documents visés dans la requête de l'avocate sans l'application de la mesure de garantie de la procédure pénale, laquelle est appliquée sur le fondement d'une ordonnance du juge d'instruction.

(3.2) Les documents et informations auxquels la défense demande l'accès peuvent se trouver en la possession de la personne concernée

L'avocate a demandé l'accès temporaire à des documents et informations concernant les comptes de la JSC « Motor Sich », les mouvements de fonds, les documents de paiement, les messages au format du système SWIFT et les opérations réalisées sur ordre de la Société.

Ainsi, du contenu de la requête et des documents qui y sont joints, il ressort que le service bancaire de la JSC « Motor Sich » était assuré précisément par la société AT « First Ukrainian International Bank » (AT « PUMB », code EDRPOU 14282829 ; adresse : 04070, ville de Kyiv, rue Andriivska, bât. 4).

Par conséquent, compte tenu de la liste des documents auxquels l'avocate demande l'accès, il existe des motifs suffisants de considérer que ces documents se trouvent en la possession de la société AT « PUMB ».

(3.3) Par eux-mêmes ou conjointement avec d'autres pièces et documents de la procédure pénale, ils ont une importance substantielle pour l'établissement de circonstances importantes dans la procédure pénale

Les documents indiqués dans la section précédente de l'ordonnance, ainsi que les informations qu'ils contiennent, ont par eux-mêmes et conjointement avec d'autres pièces et documents une valeur probante pour l'établissement de circonstances importantes dans cette procédure.

Les renseignements qu'ils contiennent peuvent être utilisés comme preuves d'une infraction pénale, pour établir l'implication de personnes concrètes dans sa commission ainsi que d'autres circonstances soumises à la preuve au cours de l'instruction préparatoire.

En particulier, l'obtention de tels renseignements peut avoir une importance substantielle pour établir les circonstances de l'origine des fonds correspondants.

(3.4) Ces documents contiennent un secret protégé par la loi, mais la défense a démontré la possibilité d'utiliser ces renseignements comme preuves ainsi que l'impossibilité de prouver par d'autres moyens les circonstances qu'il est prévu d'établir à l'aide de ces pièces et documents

Relèvent du secret protégé par la loi contenu dans des pièces et documents les renseignements susceptibles de constituer un secret bancaire (point 5 de la première partie de l'article 162 du CPP).

Conformément à la première partie de l'article 60 de la Loi d'Ukraine « Sur les banques et l'activité bancaire », les informations relatives à l'activité du client portées à la connaissance de la banque au cours du service du client et des relations avec lui lors de la fourniture de services bancaires constituent un secret bancaire.

Compte tenu des documents auxquels l'avocate demande l'accès et de leur contenu, ils contiennent un secret protégé par la loi.

Toutefois, cette dernière a démontré la possibilité d'utiliser comme preuves les renseignements contenus dans ces documents, ainsi que l'impossibilité de prouver par d'autres moyens les circonstances qu'il est prévu d'établir à l'aide de ces documents.

Conformément à l'article 84 du CPP, les preuves dans une procédure pénale sont des données factuelles, obtenues selon les modalités prévues par le présent Code, sur le fondement desquelles l'enquêteur, le procureur, le juge d'instruction et le tribunal établissent l'existence ou l'absence de faits et de circonstances ayant une importance pour la procédure pénale et soumis à la preuve. Les sources procédurales des preuves comprennent notamment les pièces à conviction et les documents.

Les preuves doivent être pertinentes et recevables. Sont pertinentes les preuves qui confirment directement ou indirectement l'existence ou l'absence de circonstances soumises à la preuve dans la procédure pénale et d'autres circonstances ayant une importance pour la procédure pénale, ainsi que la fiabilité ou l'absence de fiabilité, la possibilité ou l'impossibilité d'utiliser d'autres preuves (art. 85 du CPP).

Les circonstances soumises à la preuve dans la procédure pénale sont définies à l'article 91 du CPP. Y figurent notamment : l'événement de l'infraction pénale – le temps, le lieu, le mode et les autres circonstances de sa commission ; la nature et le montant du préjudice causé par l'infraction pénale.

Compte tenu de la liste des documents et informations auxquels l'avocate demande l'accès et des circonstances instruites dans cette procédure pénale, ils peuvent être reconnus comme preuves ultérieurement et aideront à établir des circonstances importantes de cette procédure, à savoir : l'événement de l'infraction pénale ou son absence ; la nature et le montant du préjudice causé ; d'autres circonstances.

À cet égard, il est impossible de prouver par d'autres moyens les circonstances qu'il est prévu d'établir à l'aide de ces documents.

Dispositif de l'ordonnance :

Sur le fondement de ce qui précède, le juge d'instruction DÉCIDE :

1. De faire droit partiellement à la requête de l'avocate Opanasenko I.I. tendant à l'accès temporaire à des pièces et documents dans la procédure pénale n° 22017000000000272 du 6 juillet 2017.

2. D'accorder à l'avocate Opanasenko Ivanna Ivanivna (titulaire du certificat d'exercice de la profession d'avocat série PT n° 4666 du 28 avril 2026), l'accès temporaire aux pièces et documents, avec faculté d'en prendre connaissance et d'en lever des copies, se trouvant en la possession de la société par actions « First Ukrainian International Bank » (AT « PUMB », code EDRPOU 14282829 ; adresse : 04070, ville de Kyiv, rue Andriivska, bât. 4), à savoir :

- 1) Les documents relatifs au traitement bancaire des opérations de virement de fonds effectuées par la JSC « Motor Sich » au titre de contrats d'agence, de marketing, de représentation, d'intermédiation et de conseil pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 avec les sociétés étrangères suivantes : Aldon Business Inc., Duncan Promotions Ltd, Enfields Trade & Capital Corp., Fraser Corporation, Granum Corporation, Waldo Trade Ltd, à savoir :
  - les documents d'ouverture, de tenue et de fonctionnement des comptes de la JSC « Motor Sich » au sein de la banque AT « PUMB » depuis lesquels les règlements correspondants ont été effectués ;
  - les relevés et états récapitulatifs des mouvements de fonds sur ces comptes avec indication de la date, du montant, de la devise, du bénéficiaire, de la banque du bénéficiaire, de la banque correspondante intermédiaire, du libellé de l'ordre de paiement et du statut de son exécution ;
  - les documents de paiement relatifs aux virements exécutés au titre de ces contrats, y compris ordres de virement, demandes de transfert de devises étrangères,

demandes d'achat, de vente ou d'échange de devises, ordres de débit (tickets mémoriels), avis d'exécution des paiements et messages de transmission du réseau SWIFT.

- 2) Les documents remis par la JSC « Motor Sich » à la banque AT « PUMB » à titre de justificatifs pour l'exécution des paiements, à savoir :
  - les contrats de commerce extérieur ;
  - les contrats d'agence, de marketing, de commission, de conseil, de représentation, de courtage ou autres contrats de prestation de services ;
  - les accords avenants, spécifications techniques, annexes, modifications et additifs apportés à ces contrats ;
  - les factures et invoices commerciales ;
  - les procès-verbaux de réception des prestations de services exécutées ;
  - les rapports d'activité des agents commerciaux, représentants, courtiers ou consultants ;
  - les correspondances, notes explicatives, demandes d'agrément, propositions commerciales, confirmations ou tout autre document versé à la Banque aux fins de justifier de la légalité et de la pertinence économique des règlements.
- 3) Les documents afférents au contrôle des changes applicable à ces opérations, notamment les dossiers de prise en charge des contrats sous surveillance douanière et cambiaire, le contrôle des délais d'apurement des créances, la levée des contrôles, les réquisitions de la Banque, les réponses apportées par la JSC « Motor Sich », ainsi que les avis ou autorisations émis par la Banque quant à l'admissibilité des règlements.
- 4) Les dossiers de surveillance financière (lutte contre le blanchiment) et de conformité bancaire relatifs à ces opérations, incluant les fiches d'analyse des paiements, l'évaluation du profil de risque, la vérification des bénéficiaires finaux des fonds, ainsi que les décisions, avis, visas ou notes internes de la Banque autorisant l'exécution, imposant une vérification complémentaire, suspendant ou refusant lesdits paiements.
- 5) L'ensemble des correspondances échangées entre la banque AT « PUMB » et la JSC « Motor Sich » afférentes à l'exécution, la validation, la précision, la vérification, la suspension, la rétrocession ou le refus des opérations bancaires litigieuses.

3. D'accorder à l'avocate Opanasenko Ivanna Ivanivna (certificat d'exercice série PT n° 4666 du 28 avril 2026), l'accès temporaire aux pièces et documents, avec faculté d'en prendre connaissance et d'en lever des copies, se trouvant en la possession de la société par actions « First Ukrainian International Bank » (AT « PUMB », code EDRPOU 14282829 ; adresse : 04070, ville de Kyiv, rue Andriivska, bât. 4), à savoir aux documents relatifs au traitement bancaire des opérations de transfert de fonds de la JSC « Motor Sich » au titre de contrats d'agence, de marketing, de représentation, d'intermédiation et de conseil pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 avec d'autres sociétés étrangères ayant agi en qualité d'agents, représentants, intermédiaires, consultants ou prestataires de services de marketing pour la JSC « Motor Sich », à savoir :

- 1) Les documents d'ouverture, de tenue et de fonctionnement des comptes de la JSC « Motor Sich » au sein de la banque AT « PUMB » depuis lesquels les règlements correspondants ont été effectués ;
- 2) Les relevés et états récapitulatifs des flux de fonds sur ces comptes avec indication de la date, du montant, de la devise, du bénéficiaire, de la banque réceptrice, de la banque intermédiaire, du libellé et du statut de l'ordre ;
- 3) Les documents de paiement relatifs aux règlements contractuels, y compris ordres de virement, demandes de transfert en devises, demandes de change, ordres mémoriels, avis d'exécution et messages SWIFT ;
- 4) Les documents remis par la JSC « Motor Sich » à la banque AT « PUMB » à l'appui des paiements (contrats commerciaux internationaux, contrats d'agence, de marketing, de commission, de conseil, de représentation ou d'intermédiation, avenants, spécifications, factures, procès-verbaux de service fait, rapports d'activité, correspondances justificatives) ;

- 5) Les dossiers et pièces du contrôle des changes (surveillance des délais de paiement, levée des contrôles, demandes de la banque et réponses du client, approbations bancaires) ;
- 6) Les dossiers de surveillance financière (LCB-FT) et de conformité bancaire (analyses de risques, contrôle des bénéficiaires, notes internes d'instruction et décisions de la banque) ;
- 7) L'ensemble des correspondances échangées entre la banque AT « PUMB » et la JSC « Motor Sich » concernant l'instruction, la confirmation, la suspension, la restitution ou le refus d'exécution des règlements.

4. La durée de validité de la présente ordonnance est fixée à 2 mois à compter de son prononcé.

5. Il est rappelé à la personne en possession des pièces et documents qu'aux termes de l'article 166, alinéa 1, du CPP, en cas d'inexécution d'une ordonnance d'accès temporaire à des pièces et documents, le juge d'instruction ou le tribunal, sur requête de la partie à la procédure pénale bénéficiaire de l'accès, est fondé à rendre une ordonnance autorisant une perquisition aux fins de recherche et de saisie desdites pièces et documents.

L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Juge d'instruction : /Signature/ Viktor NOHACHEVSKYI

*[Mention officielle d'enregistrement électronique : « ÉTABLI PAR LE SYSTÈME AUTOMATISÉ DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS DU TRIBUNAL. L'ordonnance (jugement) est entrée en force de chose jugée le 3 septembre 2026. Greffière d'audience : Veronika YEGIAZARYAN » — Empreinte du grand sceau d'État de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine, code d'identification 42836259, sceau n° 2 — Code-barres électronique d'enregistrement *4910*78217238*1*1*]*

[Mention de certification du greffe de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine au verso du dossier cousu et scellé :
« Cousu, numéroté et scellé : 24 (vingt-quatre) feuillets.
Greffière d'audience du service d'administration de la justice pénale
de la Haute Cour anticorruption : Veronika YEGIAZARYAN /Signature/
Empreinte du grand sceau officiel de la Haute Cour anticorruption d'Ukraine, code d'identification 42836259, sceau n° 2 »]